



***Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua
Gabinete do Prefeito***

LEI N° 3.339 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009.

Jornal Publicado A Folha
em 26 / 12 / 09
Ano XXX N° 984
Folhas 06

**INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I

Do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA, com o objetivo de implementar ações destinadas a uma adequada gestão do patrimônio ambiental, incluindo a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, de forma a garantir um desenvolvimento integrado e sustentável e a elevação da qualidade de vida da população local.

Art. 2º - Constituirão recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente:

- I - dotações orçamentárias a ele destinadas;
- II - créditos adicionais suplementares a ele destinados;
- III - produto de multas impostas por infração à Legislação Ambiental, lavradas pelo Município ou repassadas pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente;
- IV - produto de licenças ambientais emitidas pelo Município;
- V - doações de pessoas físicas e jurídicas;
- VI - doações de entidades nacionais e internacionais;
- VII - recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios;
- VIII - preços públicos cobrados por análises de projetos ambientais e/ou dados requeridos junto ao cadastro de informações ambientais do Município;
- IX - rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio;
- X - indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais de áreas verdes, devidas em razão de parcelamento irregular ou clandestino do solo;
- XI - compensação financeira ambiental;
- XII - outras receitas eventuais.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas em conta específica do Fundo, mantida em instituição financeira oficial, instalada no Município.



***Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua
Gabinete do Prefeito***

Capítulo II

Da Administração do Fundo

Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação dos recursos do Fundo, em conformidade com a Política Municipal do Meio Ambiente, obedecidas as diretrizes Federais e Estaduais.

Art. 4º - O Fundo Municipal do Meio Ambiente será administrado pela Secretaria responsável pela gestão do meio ambiente no Município, observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e suas contas submetidas à apreciação do Conselho e do TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Capítulo III

Da Aplicação dos Recursos do Fundo

Art. 5º - Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão aplicados na execução de projetos e atividades que visem:

I – custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do meio ambiente, exercidas pelo Poder Público Municipal;

II – financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou não-governamentais que visem:

- a) a proteção, recuperação ou estímulo ao uso sustentado dos recursos naturais no Município;
- b) o desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental;
- c) o treinamento e a capacitação de recursos humanos para a gestão ambiental;
- d) o desenvolvimento de projetos de educação e de conscientização ambiental;
- e) o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações constantes na Política Municipal do Meio Ambiente;
- f) outras atividades, relacionadas à preservação e conservação ambiental, que serão previstas em resolução, conforme o art. 6º do Conselho Municipal do Meio Ambiente, respeitando sempre o previsto na Constituição Federal.

Art. 6º - O Conselho Municipal do Meio Ambiente editará resolução estabelecendo os termos de referência, os documentos obrigatórios, a forma e os procedimentos para apresentação e aprovação de projetos a serem apoiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, assim como a forma, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios financeiros e de atividades que deverão ser apresentados pelos beneficiários.



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua
Gabinete do Prefeito

Art. 7º - Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, projetos incompatíveis com a Política Municipal do Meio Ambiente e de quaisquer normas e/ou critérios de preservação e proteção ambiental, presentes nas Legislações Federal, Estadual ou Municipal vigentes.

Capítulo IV

Das Disposições Gerais e Finais

Art. 8º - As disposições que digam respeito ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, não enfocadas nesta Lei, serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal do Meio Ambiente, bem como apreciação e aprovação do Poder Legislativo.

Art. 9º - No presente exercício, fica autorizado o Executivo a abrir crédito adicional especial, com a devida apreciação e aprovação do Poder Legislativo.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, 22 de dezembro de 2009.

José Renato Fonseca Padilha
Prefeito



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

LEI Nº 3.339 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 PROVIDÊNCIAS.

INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito Municipal de Santo Antônio de Pádua, faço saber que a Câmara Municipal de Santo Antônio de Pádua, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA - com o objetivo de implementar ações destinadas a uma adequada gestão do patrimônio ambiental, incluindo a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, de forma a garantir um desenvolvimento integrado e sustentável e a elevação da qualidade de vida da população local.

Art. 2º - Constituirão recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente:

- I - dotações orçamentárias a ele destinadas;
- II - créditos adicionais supletivos à Legislação Ambiental, lavradas pelo Município ou repassadas pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente;
- III - produto de multas impostas por infração à Legislação Ambiental, lavradas pelo Município ou repassadas pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente;
- IV - produto de licenças ambientais emitidas pelo Município;
- V - doações de pessoas físicas e jurídicas;
- VI - doações de entidades nacionais e internacionais;
- VII - recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios;
- VIII - preços públicos cobrados por análises de projetos ambientais e/ou dados requeridos junto ao cadastro de informações obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio;
- IX - rendimentos decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais de áreas verdes, devidas em razão de parcelamento irregular ou clandestino do solo;
- XI - compensação financeira ambiental;
- XII - outras receitas eventuais.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas em conta específica do Fundo, mantida em instituição financeira oficial, instalada no Município.

CAPÍTULO II

Da Administração do Fundo

Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação dos recursos do Fundo, em conformidade com a Política Municipal do Meio Ambiente, obedecidas as diretrizes Federais e Estaduais.

Art. 4º - O Fundo Municipal do Meio Ambiente será administrado pela Secretaria responsável pela gestão do meio ambiente no Município, observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e suas contas submetidas à apreciação do Conselho e do TCE (Tribunal de Contas do Estado).

CAPÍTULO III

Da Aplicação dos Recursos do Fundo

Art. 5º - Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão aplicados na execução de projetos e atividades que visem:

- I - custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do meio ambiente, exercidas pelo Poder Público Municipal;
- II - financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou não-governamentais que visem:

- a) a proteção, recuperação ou estímulo ao uso sustentável dos recursos naturais no Município;
- b) o desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental;
- c) o treinamento e a capacitação de recursos humanos para a gestão ambiental;
- d) o desenvolvimento de projetos de educação e de conscientização ambiental;
- e) o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações constantes na Política Municipal do Meio Ambiente;
- f) outras atividades, relacionadas à preservação e conservação ambiental, que serão previstas em resolução, conforme o art. 6º do Conselho Municipal do Meio Ambiente, respeitando sempre o previsto na Constituição Federal.

Art. 6º - O Conselho Municipal do Meio Ambiente editará resolução estabelecendo os termos de referência, os documentos obrigatórios, a forma e os procedimentos para apresentação e aprovação de projetos a serem apoiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, assim como a forma, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios financeiros e de atividades que deverão ser apresentados pelos beneficiários.

Art. 7º - Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, projetos incompatíveis com a Política Municipal do Meio Ambiente e de quaisquer normas e ou critérios de preservação e proteção ambiental, presentes nas Legislações Federal, Estadual ou Municipal vigentes.

Art. 8º - As disposições que digam respeito ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, não enfocadas nesta Lei, serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal do Meio Ambiente, bem como apreciação e aprovação do Poder Legislativo.

Art. 9º - No presente exercício, fica autorizado o Executivo a abrir crédito adicional especial, com a devida apreciação e aprovação do Poder Legislativo.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua, 22 de dezembro de 2009.

José Renato Fonseca Padilha

Prefeito



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

LEI Nº 3.340 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009.

Cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Santo Antônio de Pádua e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Santo Antônio de Pádua, faço saber que a Câmara Municipal de Santo Antônio de Pádua, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Santo Antônio de Pádua com a finalidade básica de consultar, deliberar, assessorar, normatizar, orientar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das ações de proteção dos recursos naturais e outras atividades pertinentes à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA.

Art. 2º - O Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA terá respeitadas as diretrizes legais estabelecidas pela legislação federal e as disposições supletivas da legislação estadual e municipal, além das atribuições que forem delegadas pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente - CEMA, as seguintes competências:

- I - participar da formulação da política de Meio Ambiente, analisando e propondo diretrizes operacionais e educacionais;
- II - zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal aplicáveis à preservação do meio ambiente;
- III - propor à SMMA escala de prioridades para a destinação dos recursos orçamentários na fase de elaboração da proposta anual de orçamento;
- IV - acompanhar a aplicação dos recursos orçamentários destinados ao Meio Ambiente no município, buscando assegurar a prioridade de preservação ambiental;
- V - analisar e aprovar programas e projetos de organização, expansão e aperfeiçoamento da política ambiental do município, a serem executados com recursos próprios, bem como os que forem objeto de convênios ou acordos com outras esferas de governos ou com entidades públicas ou particulares, sem ofender o poder legislativo;
- VI - participar da análise dos dados obtidos no levantamento anual das atividades realizadas propondo alternativas para expansão e melhoria para atendimento às comunidades;
- VII - analisar o relatório anual da SMMA sobre o desenvolvimento das políticas ambientais sugerindo medidas visando garantir a qualidade de um ambiente saudável e ecologicamente equilibrado.

Art. 3º - O Presidente do Conselho será eleito pelos seus pares, na primeira reunião plenária.

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º - O Conselho Municipal do Meio Ambiente terá composição paritária, sendo seus membros escolhidos dentre os seguintes representantes:

- a - um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil;
- b - um representante da Secretaria Municipal de Fazenda;
- c - um representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
- d - um representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- e - um representante da Secretaria Municipal de Recursos Naturais e Agropecuários;
- f - um representante da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento;
- g - um representante do Corpo de Bombeiros;
- h - um representante de Associação de Moradores;
- i - um representante do Poder Legislativo Municipal;
- j - um representante da Associação Comercial e Industrial;
- k - um representante de Estabelecimentos de Ensino público e/ou particular;
- m - um representante da EMATER ou de outro órgão estadual de Agricultura.

§ 1º - Os representantes referidos neste artigo serão indicados pelas suas entidades ou categorias e, cuja indicação será referendada pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente.

§ 2º - A nomeação dos conselheiros é ato privativo do Prefeito Municipal, e não terão qualquer tipo de remuneração.

§ 3º - Na instalação do Conselho, seus membros terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser renovado por mais 2 (dois) anos.

§ 4º - Ocorrendo vacância, a entidade representada indicará novo representante e o Prefeito nomeará a sucessor observando os critérios adotados quando da indicação do sucedido, para que complete o mandato interrompido.

§ 5º - Todos os Conselheiros devem ter domicílio no Município.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CONTINUAÇÃO...

Art. 5º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente terá dotação orçamentária própria, consignada no orçamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme o quadro detalhado de despesas que deverá ser apresentada ao Executivo antes da remessa da matéria ao legislativo.

Art. 6º - A estrutura e o funcionamento do CMMA serão definidos em regimento próprio, aprovado por no mínimo 2/3 de seus membros e homologado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo único - o regimento deverá ser elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias após a instalação do CMMA.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua, 22 de dezembro de 2009.

José Renato Fonseca Padilha

Prefeito



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

LEI Nº 3.342 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009

Dispõe sobre a instituição, implementação e gestão do plano de carreira do Magistério Público Municipal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santo Antônio de Pádua, faço saber que a Câmara Municipal de Santo Antônio de Pádua, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a instituição, implementação e gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, entende-se por:

- I - Rede municipal de ensino, o conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- II - Magistério Público Municipal, o conjunto de profissionais da educação, titulares do cargo de Professor, do ensino público municipal;
- III - Professor II, titular do cargo da Carreira do Magistério Público Municipal, com funções de docência na Educação Infantil e/ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental;
- IV - Professor I, titular do cargo da Carreira do Magistério Público Municipal, com função de docentes nos anos finais do Ensino Fundamental;
- V - Pedagogo, o titular do cargo de Pedagogo, da Carreira do Magistério Público Municipal, com funções de suporte pedagógico direto à docência, como as de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional.

CAPÍTULO II

DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Seção I

Dos princípios básicos

Art. 3º - A Carreira do Magistério Público Municipal tem como princípios básicos:

- I - a profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação ao magistério e qualificação profissional, com remuneração condigna e condições adequadas de trabalho;
- II - a valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;
- III - a progressão através de mudança de nível, de habilitação, de progressões periódicas.

Seção II

Da estrutura da carreira

Subseção I

Disposições gerais

Art. 4º - A Carreira do Magistério Público Municipal é integrada pelos cargos de provimento efetivo de Professor II, Professor I e Pedagogo, estruturada em 4 classes, conforme anexo a esta Lei.

§ 1º - Cargo - é o lugar na organização do serviço público correspondente a um conjunto de atribuições com estípite específico, denominação própria, número certo e remuneração pelo poder público, nos termos desta Lei.

§ 2º - Classe - é o agrupamento de cargos genericamente semelhantes em que se estrutura a Carreira, isto é, com idênticas atribuições, responsabilidades, vencimentos e formação.

§ 3º - Nível - indica o requisito de escolaridade exigido para o desempenho das atribuições dos cargos; é a escala de progressão horizontal da mesma classe, referindo-se à habilitação do titular.

Art. 5º - A Carreira do Magistério Público Municipal abrange a Educação Básica, oferecendo a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.

Art. 6º - O ingresso na Carreira do Magistério Público Municipal será feito através de Concurso Público de provas e de títulos.

§ 1º - Constitui requisito para ingresso na Carreira do Magistério Público Municipal, a formação específica em:

- I - Nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, ou curso Normal Superior, admitida ainda, como formação mínima a obtida em nível médio, na modalidade Normal, para o cargo de Professor II;
- II - Nível superior, em curso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente, para o cargo de Professor I;
- III - Nível superior, em curso de graduação plena em pedagogia ou outra licenciatura e pós-graduação específica, para o cargo de Pedagogo.

§ 2º - Constitui requisito adicional para o ingresso na Carreira, no cargo de Pedagogo, a experiência docente mínima de 12 (dois) anos adquirida em qualquer nível ou Sistema de Ensino público ou privado.

§ 3º - A primeira investidura na Carreira do Magistério será sempre na classe inicial da Categoria para a qual o professor tenha prestado concurso público de ingresso ao Magistério.

§ 4º - Para ingressar na Carreira do Magistério, o candidato deverá, obrigatoriamente, comprovar a habilitação específica exigida para o cargo pretendido.

Subseção II

Das classes e dos níveis

Art. 7º - As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular de cargo de magistério e são designadas pelas letras de A a D.

Parágrafo Único - O número de cargos de Professor II, Professor I e Pedagogo de cada classe será determinado por ato do Poder Executivo em colaboração com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 8º - Os níveis referentes à habilitação do titular de Cargo da Carreira são:

- I - para cargo de Professor II:
 - Nível Especial A - formação em nível médio, na modalidade Normal;
 - Nível B - formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;
 - Nível C - formação em nível de pós-graduação, em cursos na área de educação, com duração mínima de trinta e seis horas;
 - Nível D - formação em Mestrado ou Doutorado, em cursos na área de educação e áreas afins.
- II - para cargo de Professor I:
 - Nível B - formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;
 - Nível C - formação em nível de pós-graduação, em cursos na área de educação, com duração mínima de trinta e seis horas;
 - Nível D - formação em Mestrado ou Doutorado, em cursos na área de educação e áreas afins.
- III - para cargo de Pedagogo:
 - Nível C - formação em nível superior, em curso de graduação plena em pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação específica em gestão escolar, administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional com duração mínima de trinta e seis horas, reconhecidos pelo MEC;
 - Nível D - formação em Mestrado ou Doutorado, em cursos na área de educação e áreas afins.

Parágrafo Único - Todos os cursos em nível médio, superior, pós-graduação, Mestrado e Doutorado deverão estar reconhecidos pelo MEC.

Seção III

Da Progressão Funcional

Art. 9º - A Progressão Funcional é a passagem do integrante do quadro dos profissionais da educação básica pública para nível retributivo superior da respectiva classe, mediante a avaliação de indicadores de tempo de serviço, merecimento e/ou progressão funcional baseada na titulação ou habilitação observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal.

Parágrafo Único - O Poder Executivo regulamentará os critérios mínimos de avaliação em atendimento ao exposto nesta Lei, em colaboração com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 10 - Os integrantes da carreira dos profissionais da educação básica, poderão passar para nível superior da respectiva classe através dos seguintes critérios:

- I - tempo de serviço no quadro do magistério; (anuidade)
- II - merecimento; (avaliação de desempenho);
- III - via acadêmica, consideradas as habilitações obtidas em grau superior de ensino (enquadramento);

Art. 11 - Na contagem do tempo de serviço serão descontados os períodos em que o servidor estiver:

- I - afastado para exercício de mandato eletivo;
- II - afastado para exercício de atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino;
- III - prestação de serviços em órgão estranhos à Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- IV - faltas injustificadas.

Art. 12 - Perderá o direito à progressão funcional por tempo de serviço o servidor do quadro do magistério municipal que tiver:

- I - sofrido punição disciplinar durante o interstício da contagem do tempo efetivo de serviço;
- II - faltado injustificadamente por mais de (15) quinze dias durante o interstício da contagem do tempo de efetivo serviço;
- III - afastado por licença para tratamento de saúde por mais de (120) cento e vinte dias durante o interstício da contagem do tempo de efetivo serviço;
- IV - afastado por licença para tratamento de saúde da família por mais de (60) sessenta dias durante o interstício da contagem do tempo de serviço;